

1500373-25.2022.8.26.0312
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Comarca: Juquiá
Foro: Foro de Juquiá
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROGERIO YURI RODRIGUES
Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.
ROGERIO YURI RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 61, II, "a", ambos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Juquiá
Foro de Juquiá
Vara Única
Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500373-25.2022.8.26.0312 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500373-25.2022.8.26.0312
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROGERIO YURI RODRIGUES
Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.
ROGERIO YURI RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 61, II, "a", ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 15h00min, na Rua George Salvaterra, 355, Centro, nesta cidade e comarca, para proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e por motivo torpe, subtraiu aproximadamente 2,5 metros de fios de energia elétrica e 09 torneiras, pertencentes à vítima João Elias de Oliveira.
O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 43/45).
Recebida a denúncia (fls. 71/73), o réu foi regularmente citado (fls. 127) e

apresentou resposta à acusação (fls. 119/122).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas comuns, tendo sido o réu interrogado.

A vítima não pôde ser localizada para prestar suas declarações em Juízo.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por atipicidade da conduta (insignificância) ou falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento e qualificadoras, que não convivem e ademais não caracterizadas ou comprovadas, com aplicação do privilégio pelo pequeno valor da coisa e primariedade do agente, sendo penas fixadas no mínimo, com máxima redução pela tentativa, em regime brando, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação é improcedente

Eis a prova produzida:

O policial militar FERNANDO RODRIGUES MAGALHÃES relatou em Juízo que estavam em serviço e a receberam denúncia de que um indivíduo estaria com duas facas na mão adentrando imóvel abandonado. No local, viram que a janela dos fundos estava com sinal de arrombamento. Pela janela, viram toda a fiação puxada. Dentro do imóvel encontraram o réu escondido no forro. Na posse dele estava uma sacola plástica com fios, torneiras e uma faca. Ele não resistiu e disse que, por ser usuário de drogas, pretendia vender os fios. Os fios eram daquele imóvel. As torneiras não. Ele já foi preso outras vezes. Era uma casa de madeira um pouco antiga, mas estava toda fechada. Tem sala, cozinha, dois quartos. Não estava habitada.

O policial militar EWERTON MONTEIRO VIEIRA deu informações no mesmo sentido.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 5), ouvido em Juízo, disse que as torneiras e a fiação não eram seus. Tinha entrado no imóvel para usar crack. O imóvel já estava arrombado. A faca que tinha era para descascar laranja. Comprava a droga com dinheiro que recebia do trabalho que fazia com seu pai descarregando caminhão. Chegou a ver as torneiras e a fiação na casa, mas já estavam lá. Se escondeu no forro porque ouviu barulho e ficou com medo. Usa cerca de 100 pedras de crack por semana. Ganhava bastante dinheiro com seu pai.

O caso é de se reconhecer a insignificância da conduta, dado o seu ínfimo potencial lesivo.

Quanto às torneiras, não é sequer possível saber se elas foram de fato furtadas do imóvel em que o réu foi encontrado. O laudo de fls. 107/118 não retrata qualquer local do qual pudessem ter sido retiradas as referidas torneiras, o que também não foi esclarecido pela vítima em solo policial, tampouco em juízo. A prova oral produzida também é inconclusiva, tendo o policial militar informado que não era possível saber se as torneiras eram da residência.

Não se conhecendo a origem das torneiras, não se configura o furto, que constitui na subtração de coisa alheia. Para que se caracterize como alheia, é preciso que se conheça o proprietário da coisa.

O que resta, portanto, é o furto de 2,5 metros de fiação, cujo valor não foi sequer estimado. Certamente não supera 10% do valor do salário mínimo então vigente (R\$ 1.212,00 - 2022).

Nesse aspecto, a Jurisprudência se posiciona no sentido de que não é insignificante o valor que supere o referido percentual. Contrário senso, deve ser tido por insignificante o valor que fique aquém desse patamar. A propósito: "(...) 4. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário-mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1º do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário-mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito. 5. Até 1/10 do salário-mínimo afigura-se o

campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário-mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. 6. Acusado que tentou subtrair doze garrafas vazias acondicionadas em um engradado de plástico, além de um vasilhame de refrigerante. Bens avaliados em R\$14,50 (catorze reais e cinquenta centavos). Valor do bem alvo da subtração que é inferior ao montante de 1/10 do salário-mínimo ao tempo dos fatos. Acusado primário. Afirmação da insignificância que não se mostra solução socialmente indesejável. 7. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0050232-20.2012.8.26.0576; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021) – negritei.

O réu, ademais, é tecnicamente primário, embora responda a outros processos por fatos análogos. Fato é, contudo, que a insignificância tem relação com a tipicidade do delito, afastando-a em seu aspecto material, de modo que considerações quanto aos antecedentes não devem influir em sua aplicação, salvo em casos excepcionais (STF, AgR no HC 198.437).

Não se ignora que a conduta tem certa repercussão social, sobretudo em cidades pequenas, mas não se pode extrair a tipicidade material da conduta a partir do furto de 2,5 metros de fiação de um imóvel em estado de abandono.

Assim, é de rigor a absolvição do acusado, em razão da atipicidade material do fato.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, o acusado da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Dada a solução de mérito adotada, REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se.

Comunique-se.

Juquiá, 17 de novembro de 2022.